

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5468/2534

บริษัท เงินทุน เศรษฐกิจการ จำกัด
นาย วิเชียร ปัญญา งาม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 182, มาตรา 197, มาตรา 205

ในคดีที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ แต่มิได้ขาดนัดพิจารณาเมื่อจำเลยแถลงรับ
ว่าเป็นหนี้โจทก์จริงตามฟ้องเสียแล้ว โจทก์ก็ไม่ต้องนำสืบแต่อย่างใดอีกเพราะข้อเท็จ
จริงย่อมฟังได้ตามฟ้องตามที่จำเลยแถลงรับอยู่แล้ว แม้จะเป็นเรื่องอำนาจฟ้องหรือ
การติดดอกเบี้ยก็ตาม ศาลย่อมพิพากษาไปได้โดยไม่ต้องให้โจทก์นำสืบอีกต่อไป

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คที่จำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย
และนำมาขายลดแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ระหว่างพิจารณา จำเลยแถลงยอมรับว่า จำเลยเป็นหนี้โจทก์จริงตามฟ้อง แต่
ขอไม่ให้โจทก์ติดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18.5ต่อปี จากต้นเงิน 50,000 บาท นับ
จากวันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่โจทก์ไม่เห็นชอบด้วยศาลชั้นต้นสั่ง
งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยเพราะเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามฟ้อง และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี จากต้นเงิน 50,000 บาท นับจากวันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ มิได้ขาดนัดพิจารณา แต่จำเลยได้แถลงรับว่าเป็นหนี้โจทก์จริงตามฟ้องเสียแล้ว โจทก์ก็ไม่ต้องนำสืบแต่อย่างใดอีกเพราะข้อเท็จจริงย่อมฟังได้ตามฟ้องตามที่จำเลยแถลงรับอยู่แล้ว แม้จะเป็นเรื่องอำนาจฟ้องหรือการคิดดอกเบี้ยก็ตาม ศาลก็พิพากษาไปได้โดยไม่ต้องให้โจทก์นำสืบอีกต่อไป

พิพากษายืน

(ชุม สุขแสงเปล่ง-สวิน อักษรายุธ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ